

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807146-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINALDO ARAUJO DA SILVA.

AGRAVADO: CCN CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - ME

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – BLOQUEIO/AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA PARA EVITAR CIRCULAÇÃO DE BEM SUSPEITO DE ALIENAÇÃO FRAUDULENTA – TERCEIRO ADQUIRENTE QUE ALEGA BOA-FÉ – PODER GERAL DE CAUTELA– RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por adquirente de unidade 401-B do Condomínio Residencial Monte Castelo II (matrícula 61.722) contra decisão da 1ª Vara Cível de Ananindeua/PA que, em ação ordinária proposta pela construtora CCN, deferiu tutela de urgência para averbar a condição **sub judice** em 28 matrículas, diante de indícios de alienações fraudulentas praticadas por prepostos da própria autora.
2. O agravante sustenta ter comprado o imóvel por preço de mercado, mediante procuração válida outorgada pelos sócios da construtora, já tendo posteriormente permutado o bem com terceiro de boa-fé. Requer, portanto, suspensão e posterior revogação do bloqueio.

II. Questões em discussão

1. A controvérsia envolve: (i) saber se a superveniente transferência do imóvel a terceiro de boa-fé torna sem objeto o bloqueio; (ii) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para manutenção da tutela cautelar; e (iii) definir se cabe exigir caução da autora ou substituir a medida por providência menos gravosa.

III. Razões de decidir

1. O art. 297 do CPC confere ao juiz poder-dever de adotar medidas assecuratórias aptas a garantir a efetividade do processo; os arts. 300 e 301 permitem a adoção de providências atípicas proporcionais.
2. A Lei 6.015/1973 autoriza o registrador a averbar restrições judiciais (arts. 167 II 5-8, 247) e até bloqueio preventivo quando houver fortes indícios de fraude (art. 214 § 3º-A), legitimando a anotação “sub judice”.
3. No caso, boletim de ocorrência, procurações contraditórias e investigação criminal em curso revelam verossimilhança suficiente do alegado esquema de alienações por jogo de cartas, justificando a cautela para preservar eventual declaração de nulidade e resguardar terceiros.

4. A suposta boa-fé do agravante, bem como a subsequente alienação do bem, demandam instrução probatória exauriente e não afastam o risco de dispersão patrimonial que inviabilizaria a recomposição do acervo da construtora.
5. Inexistem prova concreta de dano grave ao agravante ou demonstração de que a medida seja excessiva; tampouco cabe caução da autora, pois o bloqueio não impõe execução provisória.
6. A decisão impugnada guarda conformidade com precedente da própria Turma no AI 0802870-23.2020.8.14.0000, que já afirmara a licitude do mesmo bloqueio.

IV. Dispositivo e tese

1. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A averbação de indisponibilidade (‘sub judice’) na matrícula imobiliária é medida cautelar legítima, prevista no CPC e na Lei 6.015/1973, e pode ser mantida mesmo após a subsequente alienação do bem a terceiro que alega boa-fé, quando existirem indícios concretos de fraude e não demonstrado risco de dano grave ou desproporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 300, 301; Lei 6.015/1973, arts. 167 II 5-8, 214 § 3º-A, 247.

RELATÓRIO

Trata-se de **AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO** interposto por **EDINALDO ARAÚJO DA SILVA** contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação Ordinária n. 0807782-79.2019.8.14.0006 ajuizada por CCN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME e outros.

Na origem, a Construtora agravada ajuizou ação ordinária, narrando que fora iniciado um plano para fraudar a Construtora, através do qual seriam alienados os imóveis objeto da controvérsia por meio de apostas de jogos de baralho/cartas, em valor muito abaixo do praticado no mercado.

Requeru a concessão de tutela de urgência para bloquear as matrículas dos imóveis em questão.

A decisão interlocutória agravada deferiu tutela de urgência, nos seguintes termos (Num. 2904941 - Pág. 1/3):

“(…) Desse modo, DETERMINO o bloqueio da matrícula do imóvel, para que conste da escritura da unidade imobiliária a condição de “sub judice”.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 300, do Código de Processo Civil,

DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. DETERMINO, PARA GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA E DIREITOS DE TERCEIROS DE BOA-FÉ:

a) a expedição de Ofício ao SERVIÇO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE ANANINDEUA (antigo Cartório Faria Neto), a fim de que, até ulterior deliberação deste Juízo, efetive o bloqueio das Matrículas nº. nº. 61.695, 61.697, 61.699, 61.700, 61.701, 61.702, 61.703, 61.704, 61.705, 61.706, 61.708, 61.709, 61.710, 61.711, 61.713, 61.714, 61.715, 61.716, 61.717, 61.719, 61.720, 61.721, **61.722**, 61.712, 61.725, fazendo constar da inscrição a situação de “sub judice” em cada um deles.

(…)”

Em suas razões recursais, alega o agravante que:

- O negócio jurídico impugnado pela agravada refere-se à aquisição de imóvel localizado no Condomínio Residencial Monte Castelo II, unidade 401B, em Ananindeua/PA, pelo valor de R\$ 80.000,00, com pagamento em espécie, cuja negociação foi intermediada por preposto da empresa agravada, senhor **JOSÉ VIDAL FILHO**, devidamente munido de **procuração pública** outorgada pela empresa.
- O agravante realizou diligência prévia quanto à regularidade do imóvel e da empresa, inclusive verificando o registro imobiliário e o quadro societário da agravada, não identificando qualquer impedimento para a concretização da compra e venda.
- Inicialmente, a procuração apresentada encontrava-se vencida, mas a empresa agravada providenciou novo instrumento de mandato em favor de VIDAL, com poderes para **assinar contratos e dar quitação** referente ao empreendimento Monte Castelo.
- Após a celebração do contrato e emissão de recibo de pagamento, foi realizado o **registro do imóvel** em nome do agravante, e posteriormente a unidade 401B foi objeto de **negócio jurídico com terceiro de boa-fé**, mediante permuta, com lavratura de procuração e contrato de cessão hereditária.

Afirma que, “[...] o negócio foi firmado sob a legalidade, com o pagamento do valor ajustado, a emissão de recibo e contrato devidamente assinados por procurador com poderes específicos outorgados pela agravada. O título foi levado a registro, e o imóvel foi transmitido, na forma da lei”.

Argumenta que:

- A decisão que deferiu a tutela provisória de bloqueio **perdeu seu objeto**, pois o imóvel já foi

transferido a terceiro de boa-fé em março de 2020, tornando-se ineficaz qualquer efeito útil da medida.

- A narrativa da agravada, de que o imóvel teria sido objeto de alienação fraudulenta em contexto de “jogatina” entre prepostos da empresa (VIDAL, LILIENE e LUIZ CARLOS RIBEIRO), é **fantasiosa, contraditória e desprovida de qualquer prova concreta**.
- Os documentos acostados aos autos comprovam que houve negociação legítima, respaldada por procurações públicas sucessivamente outorgadas pela agravada ao preposto VIDAL, inclusive **em data posterior à alegada ciência dos fatos pela empresa (12/04/2019)**.
- Não há nos autos **qualquer indício de má-fé ou dolo** por parte do agravante, que sempre agiu com diligência e boa-fé, tendo realizado todos os atos contratuais de forma regular, inclusive a lavratura e registro do título translativo.

Sustenta ainda que:

- A agravada **omite fatos relevantes**, como a outorga de procuração a VIDAL em 12/04/2019 — mesma data em que afirma ter tomado conhecimento dos supostos desvios.
- A pretensão da agravada é de **anular negócios jurídicos legítimos** para tentar recuperar imóveis cujos valores foram desviados por seus prepostos, em verdadeira **tentativa de responsabilizar terceiros de boa-fé por falhas internas de gestão e controle empresarial**.
- O boletim de ocorrência, a alegação de vício de consentimento e os depoimentos apresentados pela agravada **não constituem prova idônea para fundamentar medida tão gravosa quanto o bloqueio do bem de terceiro de boa-fé**, especialmente quando o próprio inquérito policial **não indicou o agravante como envolvido nos supostos delitos**, tendo resultado apenas no indiciamento e posterior denúncia contra os prepostos da empresa.

Por fim, requer que:

- Seja concedido **efeito suspensivo** ao agravo, **determinando a imediata suspensão da decisão que bloqueou a matrícula n.º 61.722, referente à unidade 401B**, por ausência dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência.
- Seja reconhecida a **perda superveniente do objeto da medida cautelar**, diante da alienação do imóvel a terceiro de boa-fé, tornando-se inócua e desnecessária a manutenção do bloqueio.
- No **mérito**, seja **revogada a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem**, uma vez que não há demonstração de probabilidade do direito, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
- Subsidiariamente, **caso não haja o acolhimento da revogação**, que seja **exigida caução real ou fidejussória da agravada**, como condição para manutenção da medida, nos termos do art. 300, §1º, do CPC.
- Também foi formulado **pedido de concessão da justiça gratuita**, em razão da condição de aposentado do agravante, conforme comprovante de proventos anexado.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo no ID 28094126.

Contrarrazões do apelado no ID 28682822.

É o Relatório.

-

DECIDO.

-

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, é cabível contra decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do cumprimento de sentença e seus efeitos.

A agravante postula a concessão de efeito suspensivo à decisão que, ao admitir o cumprimento da sentença homologatória de acordo, limitou-o à desocupação do imóvel pelos executados, recusando, ao menos por ora, o processamento do pedido de exação pecuniária fundado no art. 523 do CPC.

Cinge-se o presente agravo de instrumento à insurgência contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o bloqueio das matrículas de diversos imóveis, dentre os quais se inclui a unidade 401B do Condomínio Residencial Monte Castelo II, objeto de alegada alienação ao ora agravante.

O agravante sustenta: (i) perda superveniente do objeto, pois a unidade já foi novamente alienada a terceiro de boa-fé; (ii) inexistência de provas mínimas da alegada fraude; (iii) ausência de periculum in mora e de fumus boni iuris; (iv) necessidade de caução; e (v) impossibilidade jurídica do bloqueio.

Entretanto, da leitura dos autos, observa-se que a decisão recorrida se funda em elementos de verossimilhança extraídos de documentação apresentada pela parte autora na origem, notadamente boletim de ocorrência, declarações e registros de atos praticados por prepostos da própria empresa agravada, os quais são investigados em inquérito policial por suposta prática de desvios e alienações fraudulentas de bens da construtora, mediante simulação de transações por

meio de jogos de azar.

O sistema processual brasileiro reconhece, de maneira expressa, o poder-dever do juízo de adotar providências acautelatórias quando isso se mostre imprescindível à eficácia da tutela jurisdicional. O ponto de partida é o art. 297 do Código de Processo Civil, que alberga o chamado *poder geral de cautela*: cabe ao magistrado determinar toda e qualquer medida idônea a preservar o resultado útil do processo, desde que respeitados os princípios da adequação e da proporcionalidade.

Nesse contexto, os arts. 300 e 301 do CPC detalham os requisitos da tutela de urgência cautelar — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado prático da demanda — ao mesmo tempo em que autorizam, nos §§ 1º e 2º do art. 301, a imposição de medidas atípicas, justamente para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

No âmbito do direito registral, a Lei 6.015/1973 reforça essa lógica protetiva: os incisos 5 a 8 do art. 167, II, permitem que se averbem na matrícula quaisquer restrições de origem judicial; o art. 247 impõe ao registrador a obrigação de anotar a indisponibilidade decretada pelo juízo; e o art. 214, § 3º-A, faculta até mesmo o bloqueio preventivo de ofício, quando houver fortes indícios de fraude. A conjugação desses dispositivos revela que o chamado “bloqueio” — em rigor, uma averbação de pendência ou de indisponibilidade — não extrapola a legalidade: ele se harmoniza com o princípio da publicidade registral e atua como barreira protetiva, impedindo a circulação viciada do bem enquanto se apura a validade dos negócios jurídicos questionados.

Em síntese, o ordenamento oferece base normativa sólida para a adoção da medida impugnada: de um lado, o CPC assegura ao juiz instrumentos flexíveis para resguardar o resultado do processo; de outro, a legislação registral disponibiliza o mecanismo específico — averbação de indisponibilidade ou “sub judice” — destinado a irradiar o efeito erga omnes dessa cautela, protegendo tanto a parte autora quanto terceiros de boa-fé que pretendam contratar sobre o mesmo imóvel.

A medida de bloqueio, por sua natureza eminentemente assecuratória, visa preservar a eficácia do provimento final, evitando a frustração da tutela jurisdicional em caso de procedência da demanda originária. No caso vertente, afigura-se legítima a precaução adotada pelo magistrado singular, especialmente diante da complexidade fática subjacente à controvérsia e da necessidade de resguardar direitos de terceiros eventualmente prejudicados por condutas fraudulentas. A sucessiva alienação das unidades, inclusive para o próprio agravante e, em seguida, para terceiros, evidencia risco real de disseminação do bem no mercado, dificultando eventual recomposição patrimonial — típico perigo de dano de difícil reparação.

Cumprido destacar que o bloqueio das matrículas objeto da controvérsia, incluindo a de nº 61.722 — relativa à unidade 401B — já foi objeto de deliberação colegiada anterior, consubstanciada no

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802870-23.2020.8.14.0000, no qual restou ratificada a legalidade da medida constritiva. Assim, eventual revisão dessa deliberação demandaria cognição exauriente, própria do exame de mérito.

É oportuno assinalar que os argumentos deduzidos pelo agravante, relacionados à sua boa-fé, regularidade da cadeia dominial, existência de procurações válidas e ausência de imputações penais contra sua pessoa, embora relevantes, demandam instrução probatória robusta e apreciação pormenorizada, que não se mostra viável neste momento processual. A alegação de terceiro de boa-fé não é, por ora, suficiente para afastar a medida cautelar, pois a boa-fé se presume **até o limite do registro público**; diante da anotação “sub judice”, nenhum futuro adquirente poderá alegar ignorância.

A transferência a terceiro, ocorrida após o ajuizamento da ação e antes da efetivação do bloqueio, não torna inútil a constrição. A averbação irradiará efeitos sobre a atual matrícula, impedindo novas alienações e resguardando eventual declaração de nulidade que recaia sobre toda a cadeia translativa.

Ademais, o agravante não logrou demonstrar, de forma concreta e objetiva, a ocorrência de risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, decorrente da manutenção do bloqueio da matrícula do imóvel, ônus que lhe incumbia. A mera alegação de que o bem já teria sido transferido a terceiro de boa-fé não afasta, por si só, a necessidade de manutenção da medida acautelatória, cujo escopo é justamente evitar o perecimento do direito discutido na origem.

Dessa forma, não merece reforma a decisão vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO** ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora